

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4775/2536

นางเฉลียว ดีมานพหรือรังสิมานนท์
นายรำพึง ดีมานพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1387, มาตรา 1401

โจทก์ จำเลยที่ 1 และบุตรคนอื่น ๆ ปลูกบ้านลงในที่ดินมีโฉนดของบิดามารดา ตามที่บิดามารดาอนุญาตและชี้ให้ปลูก โดยบิดามารดามีเจตนาจะให้ตั้งแต่วันที่ อนุญาตนั้น และต่างได้ครอบครองที่ดินเป็นส่วนสืดตลอดมาเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ดังนี้ แต่ละคนย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนปลูกบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์

ทางพิพาทอยู่ในที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 โจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเข้าออกสู่ ทางสาธารณะตั้งแต่แรกโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาจะให้เป็นทางภาระจำยอม ติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ทางพิพาทย่อมตกเป็นภาระ-จำยอมแก่ที่ดินส่วน ของโจทก์โดยอายุความ

ทางพิพาทอยู่ในที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 โจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเข้าออกสู่ ทางสาธารณะตั้งแต่แรกโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาจะให้เป็นทางภาระจำยอม ติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ทางพิพาทย่อมตกเป็นภาระ-จำยอมแก่ที่ดินส่วน ของโจทก์โดยอายุความ

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลันนุรักษ์-สุรินทร นาควิเชียร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายชัยนาท พันดาวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน ปัทมราชวิเชียร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ